EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

> ART. 451, RITJMA – (...) §5º - EM CASO DE EXCEPCIONAL URGÊNCIA, O TRIBUNAL PODERÁ DEFERIR MEDIDA CAUTELAR SEM A AUDIÊNCIA DOS ÓRGÃOS OU DAS AUTORIDADES DAS QUAIS EMANOU A LEI OU O ATO NORMATIVO IMPUGNADO.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, legitimada à deflagração do controle judicial abstrato de constitucionalidade conforme o disposto no art. 92, inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, art. 103, V da Constituição Federal (por simetria), art. 2º, V da Lei nº 9.868/99 (por simetria) e art. 450, III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, vem respeitosamente perante esta Corte propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS

objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.129 de 2026, oriunda do Projeto de Lei nº 074/2026, especificamente quanto às disposições introduzidas ou modificadas por emendas parlamentares durante a tramitação perante a Câmara Municipal de São Luís, pelos fundamentos a fáticos e jurídicos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

De início, cumpre trazer à baila que os dispositivos legais ora impugnados decorreram de emendas parlamentares apresentadas ao Projeto de Lei nº 074/2026, de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal, encaminhado à Câmara Municipal de São Luís com a finalidade de promover a reestruturação dos aspectos funcionais e remuneratórios da carreira da Guarda Municipal.

Na oportunidade, o Poder Executivo enviou o Projeto de Lei nº 074/2026, voltado a fixar o regime remuneratório por subsídio e reorganizar as atribuições e o regime de trabalho da corporação.

Em sua redação originária, o Projeto de Lei nº 074/2026 estabelecia jornada administrativa de quarenta horas semanais, regime de plantão de 24x72 (limitado a oito plantões mensais) e regime de 12x36 (limitado a doze plantões mensais), atribuindo expressamente à Administração a definição do regime aplicável conforme a conveniência do serviço, as atribuições e a lotação.

Ocorre que, durante a tramitação perante a Câmara Municipal de São Luís, foram apresentadas emendas parlamentares modificativas que desfiguraram a proposta original do Poder Executivo.

A intervenção legislativa foi extremamente abrangente. A emenda alterou o art. 1º, o art. 7º e o Anexo I da proposição, substituindo a estrutura originalmente encaminhada pelo Executivo.

A jornada semanal passou a ser fixada em 30 horas, com jornada administrativa de seis horas diárias, e foram instituídos os regimes de plantão 12x60, 24x72, 24x96 e 24x120.

A emenda estabeleceu, ainda, carga horária mensal de referência de 120 horas e determinou que todo trabalho prestado além desse limite ensejaria o pagamento da Indenização por Atividade Especial.

A mesma emenda substituiu integralmente a tabela de subsídios inicialmente proposta pelo Executivo por novo escalonamento vertical da carreira, fixando valores distintos para os diversos níveis funcionais, inclusive subsídio de R$ 7.450,00 para a 2ª Classe, R$ 8.000,00 para a 1ª Classe, R$ 8.500,00 para a Classe Distinta A, R$ 9.000,00 para a Classe Distinta B, R$ 10.500,00 para Subinspetor, R$ 12.500,00 para Inspetor de 2ª Classe, R$ 14.000,00 para Inspetor de 1ª Classe e R$ 17.000,00 para Inspetor Regional.

É importante destacar que a repercussão financeira da alteração foi reconhecida pela Comissão de Orçamento da Câmara. Para justificar formalmente tal contrassenso fiscal e procedimental, a Comissão de Orçamento da Câmara sustentou a existência de uma suposta compensação "conglobada", arguindo que o incremento de despesa no PL nº 074/2026 seria absorvido pela redução estimativa de gastos desenhada para o PL nº 073/2026.

Não subsiste a tese de compensação financeira ou neutralidade orçamentária suscitada, porquanto a estimativa carreada aos autos pela Câmara Municipal padece de insanáveis vícios metodológicos e legais.

Com efeito, forjou-se uma falsa neutralidade temporal ao arbitrar custo orçamentário nulo para o exercício de 2028 em relação a um encargo permanente e de execução continuada, omitindo a real repercussão da medida a médio e longo prazo.

Soma-se a isso o fato de o pretenso equilíbrio ter sido construído mediante indevida compensação com expectativa de direito — isto é, com base em economia meramente hipotética prevista em projeto de lei conexo que sequer integra o ordenamento jurídico por ausência de vigência, haja vista que o referido projeto não cumpriu o rito legislativo em sua integralidade, e, portanto, não entrou em vigor.

Restou sumariamente descumprida a condicionante fixada pela própria Comissão de Orçamento, que havia determinado expressamente a elaboração de novo

cálculo e a reavaliação do impacto caso houvesse a tramitação ou aprovação isolada de apenas uma das proposições, providência que jamais se concretizou.

Resta evidente, portanto, a ausência de fonte regular de custeio e a absoluta inaptidão da referida estimativa para legitimar a despesa criada.

A referida Comissão alegou que os dois projetos deveriam ser avaliados de maneira "conglobada". Segundo esse raciocínio, o aumento da despesa permanente decorrente da nova tabela de subsídios seria compensado pela redução da projeção anual da IAE, de modo que não existiria aumento agregado de despesa.

Contudo, além de ser vedada a compensação cruzada entre projetos de lei autônomos, o que burlaria a iniciativa privativa do Executivo, o PL nº 073/2026 não está em vigor.

Em suma, a Lei Municipal nº 8.129/2026 (oriunda do PL nº 074/2026), importará incremento massivo e unilateral de despesa continuada aos cofres municipais, sem respaldo orçamentário e em manifesto desrespeito às balizas constitucionais.

Resta imperioso, portanto, declarar a inconstitucionalidade da referida lei municipal, em decorrência das emendas parlamentares.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA

De início, cumpre demonstrar a legitimidade ativa da Prefeita Municipal para propositura da presente demanda, nos termos do art. 92, III, da Constituição do Estado do Maranhão e do art. 450, III, do Regimento Interno dessa egrégia Corte, os quais dispõem:

> Art. 92, CE - São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face desta Constituição:
> (...)

> III – o Prefeito Municipal e a Mesa da Câmara de Vereadores do respectivo Município;
> Art. 450, RITJMA - São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade:
> (...)
> III - o prefeito municipal;

Inequívoca, portanto, a legitimidade da Autora, a qual também encontra sustentação, por simetria, no art. 103, V, da Constituição Federal e art. 2º, V, da Lei Federal nº 9.868/99.

III – DA COMPETÊNCIA

No que é pertinente à competência, não dão margem a quaisquer dúvidas os artigos 81 da Carta Política Estadual e 449 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão (RITJMA), ao estabelecerem:

> Art. 81, Constituição Estadual - Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente:
> I – a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face desta Constituição;
>
> Art. 449, RITJMA - A ação direta de inconstitucionalidade de lei oude ato normativo estadual ou municipal perante a Constituição Estadual, inclusive por omissão, será ajuizada por petição dirigida ao presidente do Tribunal, em três vias; e os documentos que instruírem a primeira via deverão ser reproduzidos nas demais, por cópia.

É dessa egrégia Corte, destarte, a competência para apreciação e julgamento do feito em tela.

IV – DOS VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE PRESENTES NO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

IV.1 – DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DO ABUSO DO DIREITO DE EMENDA. DA OFENSA AO ART. 45, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (APLICÁVEL POR SIMETRIA). DO TEMA 686 DO STF

Conforme se constata do texto, o art. 1º, o art. 7º e o Anexo I da Lei nº 8.129/2026, publicados no Diário Oficial do Município nº 159, de 06/10/2026, e da documentação anexa, as emendas aos textos legais impugnados decorreram de iniciativa parlamentar (autoria do Vereador Wendell Martins). Em que pese a Lei Municipal ter sido de iniciativa do Poder Executivo, os dispositivos impugnados foram fruto de emenda parlamentar, implicando em inconstitucionalidade formal, uma vez que as modificações do art. 1º, do art. 7º e do Anexo I da Lei nº 8.129/2026, aumentaram despesas em temática pertinente à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Com efeito, o texto legal impugnado, a partir das emendas modificativas implementadas pelo Poder Legislativo, passaram a afrontar diretamente o art. 45, I, da Constituição Estadual e ao art. 63, I, da Constituição Federal (APLICÁVEL POR SIMETRIA).

Cumpre observar que a Constituição Estadual contém limitação expressa ao poder parlamentar de emendar projetos sujeitos à iniciativa reservada. O art. 45, inciso I, determina:

> Art. 45. Não será admitido aumento da despesa prevista:
> I – Nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas. No âmbito federal, o mesmo modelo decorre do art. 63, I, da Constituição Federal, no qual referidas regras constitucionais integram o modelo de processo legislativo de observância obrigatória pelos demais entes federativos:
>
> Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,

> ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
> § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
> (...)
> II - Disponham sobre:
> a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
> c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
> (...)
>
> Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
> I - Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

No caso dos autos, o art. 1º, o art. 7º e o Anexo I da Lei nº 8.129/2026, que são de iniciativa de parlamentar municipal em razão de emenda modificativa, ao substituírem a tabela de subsídios da carreira da Guarda Municipal, reduzirem a jornada semanal de 40 para 30 horas, instituírem novos regimes de plantão e fixarem carga horária mensal de referência de 180 horas, com repercussões diretas sobre o pagamento de Indenização por Atividade Especial, acabaram por tratar de matérias referentes ao regime jurídico e remuneratório dos servidores públicos municipais, bem como à organização administrativa do Executivo, e aumentar despesas em matérias inequivocamente sujeitas à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF) já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que as regras inerentes ao processo legislativo, nos termos de sua jurisprudência, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação, o que inclui a norma do art. 63, inciso I, da CF/88:

> EMENTA. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 11, § 7º, da Constituição do Estado de Rondônia. Necessidade de prévia arguição, pelo Poder Legislativo, dos indicados pelo Governador do Estado aos cargos de Presidente e Diretores de Autarquias e Fundações estaduais. Vício de iniciativa. Aplicabilidade, em âmbito estadual, do art. 61, § 1º, da Carta Política, às emendas à Constituição. Inconstitucionalidade formal configurada. Precedentes. Interferência indevida do Poder Legislativo na esfera de atribuições

> do Poder Executivo. Violação da separação de poderes (art. 2º, CF). Inconstitucionalidade material caracterizada. Precedente. Procedência. 1. As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação. 2. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes, inclusive no que diz respeito à iniciativa de emendas às Constituições. Precedentes. 3. Na hipótese em análise, o § 7º do art. 11 da Constituição do Estado de Rondônia, inserido pela Emenda Constitucional 123/2017, inequivocamente, é fruto de proposta de emenda à constituição de iniciativa parlamentar, em manifesta violação do art. 61, §1º, II, c, da Carta Política federal, porquanto o dispositivo impugnado trata do provimento de cargos da Administração Pública estadual. 4. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, as Constituições estaduais não podem estabelecer regras que prevejam a submissão das nomeações de dirigentes de autarquias e fundações públicas à prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sob pena de violação da separação de poderes (art. 2º, CF). 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente. (ADI 6775, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021).

A orientação foi posteriormente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 745.811, submetido à sistemática da repercussão geral, ocasião em que se firmou o Tema 686, segundo o qual há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, sendo formalmente inconstitucionais as emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de iniciativa reservada:

> Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda

> parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5 . Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência. (STF - RE: 745811 PA, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 17/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/11/2013)
>
> TEMA 686- Tese: I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).

É justamente essa a situação verificada nas normas impugnadas. O próprio processo legislativo do Projeto de Lei nº 0074/2026 demonstra que o impacto financeiro da estrutura originalmente encaminhada pelo Poder Executivo estava estimado em R$ 3.758.732,49 para o exercício de 2026, enquanto a nova tabela de subsídios introduzida por emenda parlamentar passou a produzir impacto de R$ 12.438.928,66, resultando em acréscimo aproximado de R$ 8.680.196,17 apenas naquele exercício. A circunstância foi expressamente reconhecida no parecer da Comissão de Orçamento da própria Câmara Municipal.

Não há, portanto, controvérsia fática acerca da existência de aumento da despesa interna do PL nº 0074/2026. O que se pretendeu fazer, durante a tramitação legislativa, foi neutralizar esse incremento mediante a redução da projeção atribuída ao PL nº 0073/2026, sustentando-se que ambos poderiam ser avaliados conjuntamente por integrarem uma mesma política remuneratória. A denominada compensação global, entretanto, não afasta a inconstitucionalidade.

Os Projetos de Lei nº 0073/2026 e nº 0074/2026, embora relacionados à Guarda Municipal e apresentados no contexto de uma política administrativa coordenada, são proposições legislativas autônomas, possuem objetos normativos distintos e criam

obrigações de natureza igualmente diversa. O primeiro institui vantagem eventual e condicionada à efetiva convocação extraordinária; o segundo teve seu processo legislativo concluído, e dele decorre a Lei ora impugnada, e disciplina remuneração ordinária, estrutura da carreira e jornada de trabalho. Evidente, assim, a usurpação das funções constitucionais do Administrador Municipal, com violação expressa ao artigo 45, inciso I, da Constituição do Estado, que expressamente proíbe o aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa do Poder Executivo. In verbis:

> Art. 45 – Não será admitido aumento da despesa prevista:
> I – Nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvado o disposto no art. 137, parágrafo 3º e 4º desta Constituição;

Nessa seara, cumpre trazer à baila a posição do Supremo Tribunal Federal:

> Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Processo Legislativo. Lei de Iniciativa Reservada ao Poder Executivo. Emenda Parlamentar sem Estreita Relação de Pertinência com o Objeto do Projeto Encaminhado pelo Executivo. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que digam respeito à mesma matéria. Nesse sentido: ADI 546, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 11.3.1999. DJ de 14. 4.2000; ADI 973-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 17.12.1993, DJ 19.12.2006; ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 30.06.2011, DJ 05.08.2011; e ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 29.10.2014, DJE 18.11.2014. 2. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. (Adi n. 3655-TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/03/16)

Cumpre esclarecer, por fim, que a hipótese em exame não se confunde com aquela contemplada pelo Tema 917 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois trata diretamente de regime jurídico de servidores públicos. Assim, sendo devidamente demonstrado que o texto legal impugnado violou os artigos art. 45, I, da Constituição Estadual e art. 63, I, da Constituição Federal (APLICÁVEL POR SIMETRIA), deve ser

julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei impugnada.

V – DA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER INAUDITA ALTERA PARS. HIPÓTESE DE EXCEPCIONAL URGÊNCIA.

A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade encontra previsão no art. 10 da Lei nº 9.868/1999. Cita-se:

> Art. 10, Lei 9.868/1999 - Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.
> § 1º O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias.
> § 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.
> § 3º Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

Nota-se que, sendo o caso de excepcional urgência, dispensam-se as oitivas dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

É dizer, o art. 10 da referida lei deixa claro que o pedido cautelar pode ser concedido de forma liminar, sem a audiência do órgão do qual emana a norma impugnada, em caso de excepcional urgência.

E essa é a situação verificada nos presentes autos.

O que se observa com nitidez no caso em análise é que as normas impugnadas têm o condão de produzir, a um só tempo, relevante impacto financeiro e interferência imediata na organização administrativa e funcional da Guarda Municipal, na medida em que as emendas parlamentares alteraram aspectos estruturantes da política de pessoal originalmente concebida pelo Poder Executivo, mediante a substituição da tabela de subsídios, a redução da jornada semanal de 40 para 30 horas, a instituição de novos regimes de plantão e a fixação de carga horária mensal de referência de 120 horas, acima da qual o trabalho prestado passa a ensejar o pagamento de indenização.

É dizer, as alterações promovidas pelo Poder Legislativo não se limitaram a aperfeiçoamentos redacionais ou ajustes pontuais, pois interferiram diretamente na forma pela qual o Município organiza a jornada, as escalas e a distribuição de sua força de trabalho, além de ampliarem obrigações financeiras relacionadas à carreira da Guarda Municipal.

A própria documentação legislativa evidencia que, enquanto a proposta originária relativa ao regime de subsídio apresentava impacto de R$ 3.758.732,49 no exercício de 2026, a estrutura resultante da emenda passou a projetar impacto de R$ 12.438.928,66, representando acréscimo aproximado de R$ 8.680.196,17 no mesmo exercício.

A situação torna-se ainda mais sensível quando se observa que a pretendida neutralização desse aumento foi construída mediante redução em outro projeto de lei da projeção anual da Indenização por Atividade Especial de R$ 17.568.000,00 para R$ 5.056.961,17, a partir da estimativa de setenta dias anuais de operações extraordinárias, com emprego de até cem servidores por dia. Tais parâmetros, entretanto, não foram incorporados à norma como limites jurídicos de despesa, de maneira que não impedem a Administração de realizar número superior de convocações sempre que a necessidade do serviço assim exigir.

A isso se soma o fato de que a própria emenda ao PL nº 0074/2026 passou a prever jornada semanal de trinta horas, carga mensal de referência de 120 horas e escalas ordinárias de 12x60, 24x72, 24x96 e 24x120, estabelecendo que o trabalho prestado além daquela carga mensal ensejará o pagamento de Indenização por Atividade Especial.

Desse modo, algumas das próprias escalas instituídas pela alteração parlamentar podem superar ordinariamente a referência mensal estabelecida, circunstância que evidencia risco concreto de ampliação da incidência da indenização justamente no contexto em que sua projeção financeira foi substancialmente reduzida.

Além disso, acaso implementados os novos subsídios e realizados os pagamentos da Indenização por Atividade Especial nos valores majorados, haverá evidente dificuldade prática de reversão dos efeitos financeiros produzidos durante a tramitação da presente ação, sobretudo diante da natureza alimentar das verbas percebidas pelos servidores de boa-fé.

Do mesmo modo, a adoção imediata das novas jornadas e escalas exigirá reorganização de efetivo, turnos, períodos de descanso e planejamento operacional da Guarda Municipal, de modo que eventual declaração posterior de inconstitucionalidade demandaria nova alteração de toda a estrutura funcional então implementada.

Portanto, o presente caso amolda-se à hipótese de excepcional urgência mencionada no art. 10 da Lei 9.868/1999 (e art. 451, §5º do RITJMA[1]) que autoriza a concessão liminar da medida cautelar requerida monocraticamente, já que demonstrado que eventual manutenção legislativa ocasionará severos e irreversíveis prejuízos no orçamento municipal.

[1] Art. 451, RITJMA – (...) §5º - Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

Por fim, e não menos importante, cumpre salientar que as normas ora impugnadas, uma vez entrando em vigor, possuem aptidão para produzir efeitos financeiros e administrativos imediatos, especialmente mediante a implementação da nova tabela de subsídios, dos novos regimes de jornada e do pagamento da IAE, o que demonstra a urgência na suspensão cautelar dos dispositivos introduzidos pelas emendas parlamentares, evitando-se a consolidação de despesas e situações funcionais de difícil reversão.

A tutela cautelar pretendida busca, portanto, não apenas sustar a eficácia das alterações aprovadas por iniciativa parlamentar, mas também evitar que a suspensão isolada dos dispositivos produza lacuna normativa quanto aos valores da remuneração e à jornada dos servidores, razão pela qual se requer a suspenção, *in totum*, da lei.

Nesse contexto, com suspensão da norma, prevalece provisoriamente a legislação anterior. A propósito do tema, cumpre ressaltar também que esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão já exarou entendimento no sentido de que, quando norma editada pelo Poder Legislativo interfere em matéria reservada ao Poder Executivo, "cumpre suspender os seus efeitos cautelarmente, enquanto aguarda-se o julgamento de mérito":

> CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº. 363/2014. DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ANTES DA CONCESSÃO DE AUMENTO DE TARIFAS OU PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. 1. Quando a norma editada pelo Poder legislativo tratar de matéria de competência exclusiva de Poder Executivo, cumpre suspender os seus efeitos cautelarmente, enquanto aguarda-se o julgamento de mérito. 2. Ofensa ao princípio da separação dos poderes 3. A demonstração dos requisitos autorizadores da medida de urgência (fumus boni iures e periculum in mora), autoriza o julgador a deferir o pedido cautelar até a apreciação de mérito. 4. Liminar deferida. (ADI 0128972015, Redator: Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, ÓRGÃO ESPECIAL, julgado em 29/04/2015, DJe 09/07/2015)

Imprescindível, dessa maneira, que essa Egrégia Corte conceda a medida cautelar em caráter liminar *inaudita altera pars*, suspendendo imediatamente a eficácia da lei impugnada, até o julgamento definitivo da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Com o devido reestabelecimento da Lei 5.509/2011, que dispõe sobre a remuneração dos cargos da carreira de Guarda Municipal de São Luís.

VI – PEDIDOS

Ante o exposto, considerando o aumento de despesa decorrente de emenda ao projeto de autoria de vereador e a nítida ofensa aos princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia, claramente tornando o ato inconstitucional por vícios formal, o que deve ser declarado por esse Egrégio Tribunal, a Prefeita Municipal requer:

a) O recebimento e a regular autuação da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade;
b) Em caráter de excepcional urgência e inaudita altera pars, a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia, *in totum*, da Lei Municipal nº 8.129/2026, oriunda do PL nº 074/2026 e dos dispositivos que deles sejam normativamente dependentes, impedindo-se a implementação administrativa e financeira das alterações até julgamento definitivo;
c) A notificação do Presidente da Câmara Municipal de São Luís, para que preste as informações cabíveis no prazo legal, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal;
d) Após as providências legais, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, para manifestação;
e) No mérito, a confirmação da medida cautelar e o julgamento integralmente procedente da presente ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 8.129/2026, em razão vedação constitucional de aumento de despesa em

projetos de iniciativa privativa – cf. art. 45, I, da Constituição Estadual e o art. 63, I, da Constituição Federal (APLICÁVEL POR SIMETRIA);

f) Requer-se, igualmente, para que não haja vácuo normativo, o reestabelecimento da Lei 5.509/2011, que dispõe sobre a remuneração dos cargos da carreira de Guarda Municipal de São Luís.

Nesses termos, pede deferimento.

São Luís/MA, 16 de outubro de 2026.

ESMÊNIA MIRANDA FERREIRA DA SILVA
Prefeita Municipal de São Luís

SerproID Serpro
Esmenia Miranda Ferreira da Silva
CPF: ***.181.333-**
18/10/2026

VALDÉLIA CAMPOS DA SILVA ARAÚJO
Procuradora-Geral do Município de São Luís

VALDELIA CAMPOS DA SILVA:75905698368
Assinado de forma digital por VALDELIA CAMPOS DA SILVA:75905698368

ANDRÉ LUÍS MATIAS PEDERNEIRAS RIBEIRO
Procurador do Município de São Luís

RAFAEL KRIEK LUCENA CAVALCANTI
Procurador do Município de São Luís